



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 1163 DEL 22/12/2025

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ITAS MUTUA PER IL PAGAMENTO
DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI**



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

**SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, SANITA', PARI OPPORTUNITA' E
AFFARI LEGALI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ITAS MUTUA PER IL PAGAMENTO
DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI**

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il decreto sindacale n. 56 del 30.06.2025 prot. 37629 del 30.06.2025, di conferimento incarico dirigenziale ad interim relativo al Dipartimento Affari Generali al Dott. Lamanna Michele, fino a nuova disposizione e comunque non oltre la data di presa servizio del dirigente titolare del Dipartimento Affari Generali che sarà assunto a seguito dell'espletamento delle procedure necessarie;

Visto il provvedimento dirigenziale prot. n. 37796 del 01.07.2025, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Alexia Malpicci l'incarico di Responsabile del Servizio "Supporto Organi Istituzionali, Affari Legali e Sanità" sino al 31.12.2025;

Premesso che

- il Comune di Monterotondo ha stipulato con la società ITAS MUTUA la polizza assicurativa n. M16119558 /RCTO, la quale prevede per ogni sinistro una franchigia di € 10.000,00 per danni a persone ed una franchigia di € 200,00 per danni a cose;

- con richiesta di variazione al bilancio prot. 22958 del 15.04.2025 lo scrivente Servizio ha richiesto lo stanziamento sul cap. 310.00 del bilancio per l'anno in corso di fondi necessari al pagamento delle franchigie contrattuali;

Dato atto che

- sono state stanziare le risorse necessarie sul cap. 310.00 assegnato al Servizio Supporto Organi Istituzionali;

- con mail agli atti d'ufficio il Broker dell'Ente ha comunicato che verrà emesso estratto conto relativo alle franchigie dovute per i sinistri soggetti ad esse e liquidati a far data dall'attivazione della polizza;

- non trattandosi di appalto di lavori, servizi e forniture, tale procedura di spesa non soggiace agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii. ed all'acquisizione del CIG, motivo di esclusione "Rimborsi e Indennizzi"

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere a impegnare la somma di € 30.000,00 in favore di ITAS MUTUA per la liquidazione delle suddette franchigie;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. **di impegnare** la somma di € 30.000,00 in favore di ITAS MUTUA, con sede legale in Trento (TN) Piazza delle Donne Lavoratrici, 2, C.F./P. IVA 00110750221 al fine di procedere al pagamento delle franchigie dovute contrattualmente in relazione ai sinistri garantiti da polizza RCTO;
2. **di imputare** detta somma al cap. 310.00 del bilancio per l'anno in corso, cod. SIOPE 1.10.04.01.999, che presenta la necessaria disponibilità;
3. **di dare atto** che per il presente affidamento non è necessario acquisire il codice CIG, in quanto la prestazione rientra nella causa di esclusione "Rimborsi e Indennizzi";
4. **di dare atto** che la responsabile del procedimento è il funzionario titolare di incarico EQ Dott.ssa Alexia Malpicci;
5. **di dare atto altresì**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
 - della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
 - della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Dirigente *ad interim* del Dipartimento Segreteria Generale, dott. Michele Lamanna, sottoscrittore del presente provvedimento;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento al Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;

7. **di dare atto** che avverso la presente determinazione è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
8. **di pubblicare** la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; - sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" → "Provvedimenti" → "Provvedimenti dirigenti amministrativi"

La titolare di incarico EQ
Dott.ssa Alexia Malpicci

Il Dirigente *ad interim*
Dott. Michele Lamanna

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1448 del 17/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
Michele Lamanna

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

LAMANNA MICHELE in data 18/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1448**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI**

Ufficio Proponente: **Affari legali**

Oggetto: **IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ITAS MUTUA PER IL PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 22/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 22/12/2025